

Datei: 06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	"RA Dr. Hauke Lenz" <kanzlei@example.invalid>
An	dezernat@example.invalid
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Schadensmatrix finalisieren, Arrestanregung prüfen, Belege in echte Ausgaben und ungeklärte Abflüsse trennen und Adhäsionsantrag vorbereiten.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Hauke Lenz

Datum;Ereignis;Friststatus;Bearbeitungsvermerk		
15.01.2026;interne Kassenprüfung stellt Lücke fest;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
02.02.2026;Sondervorstandssitzung und Abwahl Schatzmeister;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
20.02.2026;Strafanzeige und Herausgabeverlangen;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
18.04.2026;Durchsuchung Privatwohnung Schulte;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
03.06.2026;Bankunterlagen der Vereinskontoen vollständig;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
12.08.2026;zivilrechtliche Klagefrist im Vorstand beschlossen;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
laufend;Akteneinsicht und Nachlieferungen;offen;jede neue Datei mit Blattzahl und Beweisrichtung erfassen		

Tabellenblatt: Beweismittel

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Kassenbuch	Excel-Export Verein	Fehlbetrag und Barabhebungen	Beleglage teilweise unvollständig	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Sponsoringvertrag	Autohaus Kern	Zweckbindung Jugendtrikots	Zahlungszweck allgemein formuliert	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Quittungen	Belegordner 2024/2025	identisches Schriftbild	einige Leistungen tatsächlich erbracht	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Privattabelle	Laptop Schulte	Spalten Privat und Verein	Kontext erklärungsbedürftig	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Zeugin Melzer	neue Vorsitzende	fehlende Vorstandsbeschlüsse	eigene Kontrollversäumnisse möglich	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

Mandatsnotiz Erstgespräch

Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42 | Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

Mandatsziel

SV Nordpark Kassel e.V., vertreten durch die neue Vorsitzende Jutta Melzer benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

Sofortfragen

Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?

Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?

Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?

Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Schadensmatrix finalisieren, Arrestanregung prüfen, Belege in echte Ausgaben und ungeklärte Abflüsse trennen und Adhäsionsantrag vorbereiten.

Beteiligte

Punkt	Inhalt
Beschuldigte oder betroffene Person	Peter Schulte, ehemaliger Schatzmeister
Mandatsbezug	SV Nordpark Kassel e.V., vertreten durch die neue Vorsitzende Jutta Melzer
Gericht	Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42
Staatsanwaltschaft	Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26
Verteidigung oder Vertretung	RA Dr. Hauke Lenz, Kassel

Sachverhalt und Chronologie

Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42 | Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Der SV Nordpark Kassel erhielt 2024 und 2025 Sponsoringzahlungen eines lokalen Autohauses und Zuschüsse für die Jugendarbeit. Der frühere Schatzmeister Peter Schulte führte das Kassenbuch allein und hob mehrfach Bargeld ab. Nach seinem Rücktritt fehlen 48.620 Euro. Schulte behauptet, Auslagen für Turniere, Trikots, Fahrten und Schiedsrichter bar bezahlt zu haben.

Die Belegordner enthalten echte Rechnungen, Dubletten und mehrere Quittungen mit identischem Schriftbild. In der Wohnung des Beschuldigten wurden Umschläge mit Bargeld und ein privates Tabellenblatt gefunden. Ein Teil der Beträge floss an die Jugendmannschaft; ein anderer Teil lässt sich nicht zuordnen. Der Vorstand hatte keine klare Vier-Augen-Regel beschlossen.

Die Akte zwingt zur genauen Prüfung von Vermögensbetreuungspflicht, Pflichtverletzung, Vorsatz und Schaden. Für den Verein geht es um Anschlussentscheidungen: Vermögensarrest, Adhäsion, zivilrechtliche Sicherung und zugleich Vermeidung einer vorschnellen öffentlichen Vorverurteilung.

Zeitachse

Noch offene Widersprüche

Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?

Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?

Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?

Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Spalte 1	Spalte 2
15.01.2026	interne Kassenprüfung stellt Lücke fest
02.02.2026	Sondervorstandssitzung und Abwahl Schatzmeister
20.02.2026	Strafanzeige und Herausgabeverlangen
18.04.2026	Durchsuchung Privatwohnung Schulte
03.06.2026	Bankunterlagen der Vereinskontoen vollständig
12.08.2026	zivilrechtliche Klagefrist im Vorstand beschlossen

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42 | Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: Untreue nach Paragraph 266 StGB; Unterschlagungs- und Betrugsprüfung; Einziehung und Vermögensarrest.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

Beweismittelübersicht

Normanker

Paragraph 266 StGB

Paragraph 73 StGB

Paragraph 111e StPO

Paragraph 403 StPO

Paragraph 147 StPO

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Kassenbuch	Excel-Export Verein	Fehlbetrag und Barabhebungen	Beleglage teilweise unvollständig
Sponsoringvertrag	Autohaus Kern	Zweckbindung Jugendtrikots	Zahlungszweck allgemein formuliert
Quittungen	Belegordner 2024/2025	identisches Schriftbild	einige Leistungen tatsächlich erbracht
Privattabelle	Laptop Schulte	Spalten Privat und Verein	Kontext erklärungsbedürftig
Zeugin Melzer	neue Vorsitzende	fehlende Vorstandsbeschlüsse	eigene Kontrollversäumnisse möglich

Rechtliche Arbeitsnotiz

Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42 | Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

Normanker: Paragraf 266 StGB, Paragraf 73 StGB, Paragraf 111e StPO, Paragraf 403 StPO, Paragraf 147 StPO.

Arbeitsmatrix

Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?

Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?

Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?

Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?

Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Schadensmatrix finalisieren, Arrestanregung prüfen, Belege in echte Ausgaben und ungeklärte Abflüsse trennen und Adhäsionsantrag vorbereiten.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42 | Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

Entwurfsziel

Schadensmatrix finalisieren, Arrestanregung prüfen, Belege in echte Ausgaben und ungeklärte Abflüsse trennen und Adhäsionsantrag vorbereiten.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

Konkrete Anträge und Bitten

Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.

Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.

Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.

Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

Datei

PDF-Anhang: 09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Kassenprüfungsvermerk SV Nordpark Kassel

Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

Sonderprüfung 15.01.2026 durch Jutta Melzer und Dr. Volker Rehberg. Geprüft wurden Kontoauszüge, Barkasse, Sponsoringordner und digitale Tabellen.

Feststellung: Barabhebungen 2024/2025 insgesamt 73.400 Euro; belegte Ausgaben 24.780 Euro; Differenz 48.620 Euro.

Mehrere Quittungen tragen dieselbe Handschrift und runde Beträge. Zwei Lieferanten bestätigen auf Nachfrage nur Teilmengen.

Empfehlung: Strafanzeige, sofortige Kontovollmachtssperre, Sicherung aller Originalbelege und zivilrechtliche Rückforderung.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Kassel
Bezug	Vereinskasse, Sponsoring und Untreue Kassel
Nächster Schritt	Schadensmatrix finalisieren, Arrestanregung prüfen, Belege in echte Ausgaben und ung